

## مشروع خطة رسالة الماجستير

(تعباً من قبل الطالب، ويوافق عليها من المشرف)

التاريخ: .....

## المعلومات الشخصية

|               |                         |                         |             |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| اسم الطالب    | : محمد علي خليل الدليمي | الرقم الجامعي           | : ٢٠٢٤١٧١٩١ |
| الكلية        | : الحقوق                | القسم الأكاديمي         | : الحقوق    |
| التخصص        | : الحقوق / ماجستير      | تاريخ الالتحاق بالجامعة | : ٢٠٢٥/٢٠٢٤ |
| الفصل الدراسي | : الفصل الدراسي الأول   | العام الجامعي           | : ٢٠٢٦/٢٠٢٥ |
| التوقيع       | :                       |                         |             |

## معلومات المشرف (تعباً من قبل المشرف)

|                   |                      |                   |   |
|-------------------|----------------------|-------------------|---|
| الاسم             | : د. امل يوسف الرفوع | الاسم             | : |
| التخصص الدقيق     | : القانون الدستوري   | التخصص الدقيق     | : |
| الرتبة الأكاديمية | : أستاذ مشارك        | الرتبة الأكاديمية | : |
| القسم الأكاديمي   | : القانون العام      | القسم الأكاديمي   | : |
| تاريخ التعيين     | : ٢٠٢٥/٢٠٢٤          | تاريخ التعيين     | : |
| التوقيع           | :                    | التوقيع           | : |

## عنوان الرسالة

أ- باللغة التي ستركب بها:

التنظيم القانوني لحل مجلس النواب: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والعراقي

ب- مترجم إلى العربية أو الإنجليزية:

## The legal framework for dissolving the House of Representatives: A comparative study between Jordanian and Iraqi legislation

رئيس لجنة الدراسات العليا (على مستوى القسم الأكاديمي) وتوقيعه: .....

رئيس لجنة الدراسات العليا (على مستوى الكلية) وتوقيعه: .....

## الجزء الأول: (مقدمة الدراسة)

إن حلّ مجلس النواب يُعدّ من الموضوعات الجوهرية في الدراسات الدستورية، لما يحمله من أثر مباشر على استمرارية الحياة البرلمانية واستقرار النظام السياسي. فالبرلمان يمثل الإرادة الشعبية، ومن ثم فإن إنهاء ولايته قبل موعدها الطبيعي يُعدّ إجراءً استثنائيًا لا يلجأ إليه إلا وفق ضوابط محددة واستنادًا إلى أحكام دستورية دقيقة، وتتبع أهمية هذا الإجراء من كونه يمسّ صميم مبدأ الشرعية الديمقراطية، ويعيد تشكيل السلطة التشريعية عبر انتخابات جديدة تمنح الشعب فرصة تجديد اختياره في لحظات سياسية حرجة أو عند وصول العلاقة بين السلطات إلى طريق مسدود يستوجب إعادة التوازن.

وفي السياق العربي، تتباين التشريعات الدستورية في طريقة تنظيمها لحلّ البرلمان، وذلك من حيث الجهة المختصة بإصدار قرار الحلّ، والظروف التي تبرره، والقيود والضمانات المصاحبة له، ويظهر النموذجان العراقي والأردني كحالتين متقدمتين لدول تبنت نمطًا نيابيًا قائمًا على التفاعل بين السلطات مع خصوصية سياسية وقانونية لكل منهما، فإن التجربة العراقية الحديثة تُظهر توجهًا نحو تعزيز الدور المؤسسي وإعادة ضبط العلاقة بين السلطات بعد عقود من الاضطرابات السياسية، بينما يتميز النظام الدستوري الأردني بثبات تقاليد البرلمانية ومرور أحكام الحلّ بمراحل تطوير دستوري متتابع بما يعكس تطور الحياة السياسية في المملكة.

ويُظهر الدستور الأردني فلسفة واضحة في منح سلطة حلّ مجلس النواب، إذ حُصّ الملك بهذه الصلاحية ضمن إطار ينسجم مع طبيعة النظام الملكي النيابي، مع إحاطة هذا الإجراء بضوابط وقيود دستورية، أبرزها الالتزام بإجراء الانتخابات خلال مدة زمنية محددة، بما يحول دون تعطيل الحياة البرلمانية أو الإخلال باستمرارية الشرعية الدستورية. أمّا دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، فيكشف عن مقاربة مغايرة تقوم على توزيع صلاحية الحلّ بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في محاولة لإرساء توازن يمنع التعسف ويجعل اللجوء إلى الحلّ مقصورًا على حالات محددة ووفق إجراءات دستورية مضبوطة. ومن ثمّ يتبيّن التباين بين النظامين في الجهة التي تملك سلطة الحلّ وشروط ممارستها والآثار الدستورية المترتبة عليها.

ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الدراسة لتقدّم معالجة مقارنة دقيقة للتنظيم القانوني لحلّ مجلس النواب في الأردن والعراق، بهدف تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين، وتحليل مدى كفاية النصوص الدستورية في كلا البلدين لحماية مبدأ الشرعية وضمان استقرار النظام السياسي، كما تسعى الدراسة إلى إبراز الجوانب التي تحتاج إلى تطوير أو توضيح، واستنتاج الدروس التي يمكن أن يستفيد منها المشرّع في كل من الأردن والعراق في إطار تحسين آليات العمل البرلماني وتطوير الحياة الديمقراطية، وعليه، يمثل هذا البحث جهداً أكاديمياً يربط بين النظرية الدستورية والتطبيق العملي، ويضع أمام القارئ رؤية شاملة تعزّز الفهم القانوني لآلية حلّ مجلس النواب في التجريبتين.

#### أ. مشكلة الدراسة:

على الرغم من أهمية تنظيم حلّ مجلس النواب بوصفه آلية دستورية استثنائية تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات عند تعثر العمل البرلماني، فإن التجريبتين العراقية والأردنية تكشفان عن تباين واضح في مدى كفاية النصوص الدستورية التي تحكم هذا الإجراء، فإن النصوص القائمة رغم وضوح بعضها لا تزال محل نقاش حول قدرة إطارها القانوني على منع التعسف وضمان ممارسة سلطة الحلّ ضمن حدود الضرورة الدستورية، كما يثير التطبيق العملي في كلا البلدين تساؤلات حول مدى اتساق هذه النصوص مع متطلبات الاستقرار السياسي، وآليات الرقابة على قرار الحلّ، وحدود السلطة الممنوحة للجهة المختصة به. ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الآتي: إلى أي مدى يُظهر التنظيم الدستوري لحلّ مجلس النواب في الأردن والعراق كفاية تشريعية تحقق التوازن بين السلطات وتمنع التعسف في استخدام هذه الصلاحية، وما أوجه القصور التي قد تستوجب تطويراً أو إعادة صياغة لضمان انسجام النصوص مع المبادئ الدستورية الحديثة ومتطلبات العمل البرلماني؟

#### ب. أهمية الدراسة (الإضافة العلمية الجديدة للدراسة):

تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول أحد أكثر الموضوعات الدستورية ارتباطاً باستقرار النظام السياسي، وهو حلّ مجلس النواب بوصفه إجراءً استثنائياً يؤثر مباشرة في استمرارية السلطة التشريعية وتجديد الإرادة الشعبية، كما يكتسب البحث في هذا الموضوع أهمية خاصة في ظل

التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة، وازدياد الحاجة إلى تنظيم دقيق يضمن عدم التعسف في استعمال هذه الصلاحية.

### أولاً: الأهمية العلمية

تتجلى الأهمية العلمية للدراسة في أنها تقدّم معالجة مقارنة معمّقة لأحكام حلّ مجلس النواب في كلّ من الاردن والعراق، بما يثري المكتبة الدستورية العربية التي تفتقر إلى دراسات حديثة تتناول هذا الجانب بعمق منهجي، وتسهم الدراسة في تطوير الفقه الدستوري من خلال تحليل كفاية النصوص، وبيان أوجه القوة والقصور فيها، واستجلاء مدى اتساقها مع مبادئ التوازن بين السلطات وسيادة القانون.

### ثانياً: الأهمية العملية

تكتسب الدراسة أهمية عملية كونها تقدّم رؤية واضحة يمكن أن يستفيد منها المشرعون وصانعو القرار في البلدين عند مراجعة أو تطوير النصوص الدستورية المتعلقة بسلطة الحلّ. كما تمكّن من فهم أفضل لحدود هذه السلطة وضماناتها، وتساعد في تعزيز الشفافية والاستقرار المؤسسي، بما يسهم في تحسين الأداء البرلماني وتدعيم الثقة العامة في العملية الديمقراطية وآليات تداول السلطة.

### ج. أهداف الدراسة:

١. تحليل الإطار الدستوري والقانوني المنظم لحلّ مجلس النواب في كلّ من الاردن والعراق، وبيان الأسس التي يقوم عليها هذا التنظيم.
٢. تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين التشريعين العراقي والأردني في شروط وإجراءات وآثار حلّ مجلس النواب.
٣. تقييم مدى كفاية النصوص الدستورية في كلا البلدين في تحقيق التوازن بين السلطات ومنع التعسف في استعمال صلاحية الحلّ.
٤. بيان الإشكالات القانونية والعملية التي ظهرت في التجربة التطبيقية لسلطة الحلّ في الاردن والعراق، وربطها بالضوابط الدستورية القائمة.

٥. اقتراح توصيات تشريعية تسهم في تطوير الإطار القانوني لحلّ مجلس النواب في البلدين، بما يعزز استقرار النظام السياسي ويحافظ على الشرعية الديمقراطية.

د. فرضيات الدراسة و/ أو أسئلة الدراسة البحثية:

١. ما حدود الإطار الدستوري والقانوني الذي يحكم سلطة حلّ مجلس النواب في الاردن والعراق، وما الإطار التشريعي الذي يقوم عليها هذا التنظيم في كلّ منهما؟
٢. إلى أي مدى تتقاطع أو تتباين النصوص الدستورية العراقية والأردنية في تحديد شروط حلّ مجلس النواب وإجراءاته وآثاره القانونية والسياسية؟
٣. هل تكفي الضمانات الدستورية المقررة في النظامين العراقي والأردني لضمان عدم التعسف في استعمال سلطة الحلّ وتحقيق التوازن بين السلطات؟
٤. ما الإشكالات الدستورية والعملية التي كشفت عنها التجربة التطبيقية في كلا البلدين، ومدى انعكاسها على فعالية منظومة الحلّ واستقرار المسار البرلماني؟
٥. ما السبل التشريعية والدستورية المقترحة التي يمكن أن تسهم في تعزيز وضوح وكفاءة الإطار القانوني لحلّ مجلس النواب في الاردن والعراق بما ينسجم مع متطلبات الحكم الرشيد؟

هـ. متغيرات الدراسة "لغويًا وإجرائيًا" (إن وجدت) :

- حلّ مجلس النواب:

**لغويًا:** الحلّ يعني التفريق والإنهاء، ويُقال "حُلّ الشيء" أي زال تماسكه وانفصلت أجزاؤه. **إجرائيًا:** هو الإجراء الدستوري الذي تُنهى بموجبه ولاية مجلس النواب في العراق أو الأردن قبل انتهاء مدته القانونية، وفق شروط وضوابط محددة نصّ عليها الدستور، وما يترتب عليه من آثار أهمها الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

- التنظيم القانوني:

**لغويًا:** التنظيم يعني الترتيب والضبط وفق قواعد ثابتة، أما "القانوني" فيرتبط بكل ما يصدر عن السلطة المختصة من قواعد ملزمة.

**إجرائيًا:** هو مجموعة النصوص الدستورية والقانونية التي تحدد كيفية ممارسة سلطة حلّ مجلس النواب، والجهة المخولة بذلك، وإجراءاته، والقيود والضمانات المرتبطة به في النظامين العراقي والأردني.

## - مجلس النواب:

لغويًا: المجلس هو الهيئة المجتمعة للتشاور، والنواب هم ممثلو الشعب المنتخبون. إجرائيًا: هو السلطة التشريعية المنتخبة في الاردن والعراق، والمخولة بإقرار القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية، والتي تخضع إمكانية حلها لإجراءات دستورية محددة.

## - الكفاية التشريعية:

لغويًا: الكفاية تعني الاكتمال والقدرة على تحقيق الغرض. إجرائيًا: هي مدى قدرة النصوص الدستورية المنظمة لسلطة حلّ مجلس النواب على ضبط هذا الإجراء، ومنع التعسف، وتحقيق التوازن بين السلطات بما يتيح تطبيقًا عمليًا واضحًا وفعالًا.

## - القصور التشريعي:

لغويًا: القصور هو النقص أو عدم بلوغ الشيء حد الكفاية. إجرائيًا: هو ما يظهر في النصوص الدستورية من غموض أو فجوات أو عدم وضوح في تنظيم حلّ مجلس النواب، بما قد يؤدي إلى التفسير المتباين أو إساءة استعمال السلطة أو تعطل سير العملية الديمقراطية.

## الجزء الثاني: (الدراسات السابقة وما يميز الدراسة عن مثيلاتها)

- دراسة الساعدي، عمر فاضل. (٢٠٢٢). الرقابة القضائية على قرارات حلّ البرلمان في الدساتير العربية: دراسة مقارنة بين الاردن والعراق. رسالة ماجستير، جامعة النهرين، كلية الحقوق، العراق.

انصبّ محور هذه الدراسة على الرقابة القضائية على قرارات حلّ البرلمان في الدساتير العربية، مع تركيز خاص على الاردن والعراق. إذ هدفت الدراسة إلى اختبار الحدود التي رسمتها النصوص أمام الجهة القضائية للوقوف على مشروعية قرار الحلّ، وتحليل الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية الأردنية ومحكمة الاتحادية العليا في العراق. وخلصت الدراسة إلى أن الرقابة القضائية لا تزال محدودة وغير متوازنة بين البلدين؛ فالعراق يميل إلى توسيع نطاق الرقابة، بينما يحتفظ المشرّع الأردني بمساحة أوسع للسلطة التقديرية للملك في قرار الحلّ.

وتختلف دراستي عنها في أنها تركّز على التنظيم القانوني لصلاحيّة الحلّ ذاتها (الإطار، الشروط، الضمانات، والآثار)، ولا تحصر اهتمامها في الجانب الرقابي فقط، بل تتناول المسألة من منظور أشمل يدمج التحليل الدستوري بالنقاش المقارن والآثار العملية، مقدّمة رؤية تطويرية أكثر شمولاً من تلك التي انتهت إليها الدراسة السابقة.

- دراسة البياتي، حيدر عبد الكريم. (٢٠٢٠). المسؤولية الدستورية عن حلّ مجلس النواب في النظام الدستوري العراقي. رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الحقوق، العراق.

تركز هذه الرسالة على المسؤولية الدستورية عن حلّ مجلس النواب في العراق ضمن إطار دستور ٢٠٠٥، مع تحليل صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في طلب الحلّ، والضوابط التي وضعها المشرّع الدستوري لمنع سوء استخدام هذه السلطة. خلص الباحث إلى أنّ النصوص الحالية—ولا سيما ما ورد في المادة (٦٤) من الدستور—تعاني من بعض الإبهام، خصوصاً فيما يتعلق بحالات تعذر ممارسة البرلمان لاختصاصاته، مما قد يؤدي إلى تداخل الصلاحيات أو إلى اتساع سلطة الجهة التنفيذية في اللجوء إلى الحلّ.

تختلف دراستي عنها في أنها لا تكتفي بمعالجة الإطار العراقي فقط، بل تعتمد إلى مقارنته بالنموذج الأردني لإبراز مكامن القوة والضعف في كلا النظامين، وتحديدًا فيما يتعلق بمدى كفاية النصوص الدستورية المعنية بالحلّ، وآثار كل تنظيم على استقرار النظام السياسي وفصل السلطات، مع تقديم رؤية إصلاحية أشمل.

- السرحان، آيات أحمد. (٢٠١٩). سلطة حلّ مجلس النواب في الدستور الأردني: دراسة تحليلية. رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، كلية الحقوق.

تناولت هذه الدراسة أحكام حلّ مجلس النواب في الدستور الأردني من منظور تحليلي مقارن لتطوّر النصوص الدستورية منذ عام ١٩٥٢ وحتى التعديلات الحديثة. هدفت الباحثة إلى بيان مدى اتساق صلاحيّة الحلّ مع مبدأ الفصل بين السلطات، والكشف عن شروطه وضماناته، مع تحليل الحالات التي مورس فيها الحلّ فعلياً في الأردن. وتوصلت الدراسة إلى أنّ المشرّع الأردني حافظ على دور محوري للملك في قرار الحلّ مع وضع قيود زمنية وإجرائية لضمان عدم الانحراف



بالسلطة، لكنها رأت أن بعض النصوص لا تزال بحاجة إلى مزيد من التحديد تجنباً للتوسع في تفسير أسباب الحل.

تتميز دراستي عنها بأنها أوسع نطاقاً، إذ لا تكتفي بتحليل التجربة الأردنية منفردة، بل تقوم بمقارنتها بالتنظيم الدستوري في العراق وفق دستور ٢٠٠٥، وتبحث في مدى كفاية النصوص في كلا النظامين، إضافة إلى تحليل أوجه القصور التشريعي والآثار السياسية والعملية للحل في تجربتين مع تقديم مقترحات إصلاحية، وهو ما لا تتطرق إليه الدراسة السابقة بهذا الشمول.

**-Al-Quraishi, Sarah. (2023). Parliamentary Dissolution and Executive Authority in Constitutional Monarchies: A Comparative Legal Analysis. (Master's Thesis, University of Leiden, Netherlands).**

"حل البرلمان والسلطة التنفيذية في الممالك الدستورية: تحليل قانوني مقارن"

تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين سلطة حلّ البرلمان والسلطة التنفيذية في الأنظمة الملكية الدستورية، مع دراسة مقارنة بين الأردن وبعض الدول الأوروبية. هدفت إلى تحليل الأساس الدستوري لسلطة الحل، وحدود ممارستها، وتأثيرها على التوازن بين السلطات. وانتهت الدراسة إلى أن الأنظمة الملكية "العربية والأوروبية" تسعى إلى تحقيق التوازن بين مرونة النظام السياسي واستمرارية عمل البرلمان، إلا أن بعض الأنظمة، ومنها الأردن، تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة قد تستدعي تدقيقاً أكبر في الضمانات الإجرائية.

وتتميز دراستي عنها بأنها تركز على مقارنة ثنائية معمّقة بين الأردن والعراق، ولا تكتفي بالتحليل النظري لعلاقة السلطين، بل تتناول التطبيق العملي لحالات الحل، وتناقشها في ضوء مبدأ الشرعية، وتبحث في مدى كفاية النصوص الدستورية وتكشف مواطن القصور، إضافة إلى تقديم توصيات إصلاحية تستند إلى احتياجات البيئة القانونية والسياسية في البلدين.

### الجزء الثالث: (منهج الدراسة)

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن بوصفه الأكثر ملاءمة لطبيعة الموضوع، إذ يجمع بين عرض القواعد الدستورية والتنظيمات القانونية المتعلقة بحلّ مجلس النواب في كلّ من الأردن والعراق، وتحليلها للكشف عن معانيها وأبعادها، وبيان مدى كفايتها وانسجامها مع المبادئ الدستورية العامة، ولا سيما مبدأ الفصل بين السلطات و ضمانات عدم التعسف. كما يقوم



المنهج على المقارنة بين النظامين الدستوريين العراقي والأردني، بهدف الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما في شروط وإجراءات وآثار الحلّ، واستخلاص الدروس التشريعية التي يمكن أن تُسهم في تطوير الإطار القانوني، بما يعزّز الاستقرار السياسي ويحافظ على انتظام الحياة النيابية. يعتمد البحث في ذلك على تحليل النصوص الدستورية، واستقراء الفقه القانوني، ودراسة التطبيقات العملية والقرارات القضائية ذات الصلة.

#### أ. تصميم الدراسة:

##### الفصل الأول: الأسس المفاهيمية والطبيعة القانونية لحلّ مجلس النواب

المبحث الأول: المفاهيم القانونية لسلطة حلّ مجلس النواب

المبحث الثاني: الضوابط الدستورية لصلاحيّة حلّ البرلمان في النظم الدستورية

##### الفصل الثاني: الآثار الدستورية والنتائج القانونية لحلّ مجلس النواب في الأردن والعراق

المبحث الأول: النتائج الدستورية المترتبة على حلّ مجلس النواب

المبحث الثاني: انعكاسات حلّ مجلس النواب على توازن السلطات في التشريعين الأردني والعراقي

#### ب. مكان إجراء الدراسة:

عمان - الأردن.

#### ج. مجتمع الدراسة والعينة وحجمها (إن وجد)

لا يوجد

#### د. أدوات الدراسة:

لا يوجد

#### هـ. الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي:

تلتزم هذه الدراسة التزاماً كاملاً بمبادئ النزاهة العلمية من خلال اعتماد مصادر موثوقة وتوثيقها وفق أسس علمية دقيقة، والامتناع عن أي شكل من أشكال الاقتباس غير المشروع أو التحيز في عرض الآراء. كما رُوّعت الموضوعية والحيادية في تحليل النصوص الدستورية والمقارنة بين التشريعين العراقي والأردني، مع احترام حقوق الملكية الفكرية، والحفاظ على الدقة والشفافية في معالجة البيانات والمعلومات، بما يضمن مصداقية النتائج وسلامة المنهج العلمي المتّبع.

و. خطوات إجراءات الدراسة/ طرق تحليل البيانات المتوقع استخدامها:

لا يوجد

ز. طريقة تحليل المعلومات ومعالجتها:

لا يوجد

ح. ملاحظات أخرى (تقتضيها طبيعة الدراسة):

لا يوجد

الجزء الرابع: المصادر والمراجع (وفقاً للتوثيق المعتمد APA):

### أولاً: المراجع العربية

١. أبو زيد، محمد عبد الحميد. (٢٠١٢). حلّ المجلس النيابي: استحقاق دستوري. مركز النهضة الفكرية، الأردن.
٢. باز، بشير علي محمد. (٢٠١٥). حقّ حلّ المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة: دراسة مقارنة. بيروت: دار الفكر الجامعي، لبنان.
٣. البدر، ناصر محمد. (٢٠٢٣). صلاحية حلّ مجلس النواب في الدستور الأردني: قراءة في الواقعية الدستورية. مجلة جامعة الشرق الأوسط للدراسات القانونية، الأردن.
٤. الجبوري، محمد طلال. (٢٠١٩). اختصاصات رئيس الوزراء في حلّ مجلس النواب العراقي: دراسة نقدية في ضوء العمل الدستوري. مجلة العلوم القانونية والسياسية، العراق.
٥. الحباشنة، محمد عبد الرحمن. (٢٠٢٤). سلطة حلّ مجلس الأمة في الدستور الأردني بعد التعديلات الدستورية: دراسة تحليلية. مجلة دراسات قانونية وسياسية، الأردن.
٦. الرفاعي، عبد الكريم محمد. (٢٠٢٢). العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور الأردني: دراسة تحليلية. مجلة البحوث القانونية، الأردن.
٧. السامرائي، مهند عبد الستار. (٢٠٢١). التنظيم الدستوري لسلطة حلّ البرلمان في العراق بين النص والتطبيق. مجلة بيت الحكمة، العراق.
٨. السعيد، رامي مروان. (٢٠٢٠). القيود الدستورية على حلّ البرلمان في النظم السياسية العربية: دراسة مقارنة. مجلة الشريعة والعلوم القانونية، الأردن.
٩. الشمري، ضياء جبار. (٢٠٢١). دور المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية حلّ مجلس النواب في العراق. مجلة دراسات قانونية، العراق.

١٠. العجارمة، نوفان سلطان. (٢٠٢٢). التوازن بين السلطات في الدستور الأردني وتطبيقاته العملية. مجلة الحقوق، الأردن.
١١. العمري، أحمد فلاح. (٢٠٢٣). حدود السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في حلّ مجلس النواب وفق دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥. مجلة جامعة بغداد للعلوم القانونية، العراق.
١٢. فوزي، صلاح الدين (٢٠٢٠). قانون الإجراءات البرلمانية، دار النهضة العربية، القاهرة. مصر.
١٣. الكبسي، معمر مهدي صالح (٢٠١٠). توزيع الاختصاصات الدستورية في الدول الفيدرالية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت. لبنان.
١٤. الليمون، عوض رجب. (٢٠١٥). حقّ حلّ المجلس النيابي في النظام الدستوري: دراسة مقارنة. عمان: دار وائل للطباعة والنشر، الأردن.
١٥. النسور، فهد أبو الخير (٢٠١٦). القضاء الدستوري بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. الأردن.
١٦. الهيب، عصام عطاء الله (٢٠١٦). آليات تشريع القوانين، دار وائل للطباعة، عمان. الأردن.

#### ثانياً: المراجع اجنبية

1. Al-Rashid, Karim Hassan. (2023). Constitutional Authority and Parliamentary Dissolution in Iraq: Post-2005 Developments. Middle East Law and Governance, Netherlands.
2. Anderson, Michael Robert. (2023). The Dissolution of Legislatures and the Doctrine of Separation of Powers: A Comparative Study. Harvard Law School – Doctoral Thesis, United States.
3. Farouk, Lina Hassan. (2020). Parliamentary Dissolution and Political Stability in Hybrid Political Systems: A Middle Eastern Perspective. University of Exeter – Doctoral Dissertation, United Kingdom.
4. Henderson, Laura Catherine. (2022). Judicial Review and Constitutional Balance in Hybrid Regimes: Case Studies from the Middle East. Oxford University Press, United Kingdom.
5. Miller, Jonathan David. (2024). Executive Dissolution Powers in Parliamentary Democracies: A Comparative Constitutional Study. Cambridge University Press, United Kingdom.
6. Schaeffer, Thomas William. (2021). The Royal Prerogative and Parliamentary Dissolution in Constitutional Monarchies: A Comparative Analysis of Jordan and the United Kingdom. Oxford Journal of Law and Politics, United Kingdom.

ثالثاً: الدساتير والأنظمة

- الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥
- الدستور الأردني لعام ١٩٥٢ وتعديلاته
- قانون الانتخابات العراقي المعدل رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠
- قانون الإدارة المالية العراقي والدين العام لعام ٢٠٠٤
- النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الصادر عام ٢٠٠٧
- النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني مع آخر التعديلات حتى عام ٢٠١٩